



PUTUSAN

Nomor 81/PID.SUS/2016/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : Samsudin Abubakar alias Sudin;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 12 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur
Kota Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 81/Pen.Pid/ 2016/PN SOS, tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 81/Pen.Pid/ 2016/PN SOS, tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna merah untuk suami atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;
Dikembalikan kepada Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin;
- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk Istri atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007
- 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua, karena milik Korban;
Dikembalikan kepada Saksi Yurni Sarajudin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa memohon keringan hukuman ;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengalangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menanggapi bahwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan yang telah dibacakan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa bertetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin pada hari Senin tanggal 11 April 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan April 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di jalan raya lingkungan RT-007/RW-02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang Tidak Menimbulkan Penyakit atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan atau Mata Pencapaian atau Kegiatan Sehari-hari, terhadap Korban Yurni Sirajudin alias Ani yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 14.30 WIT, Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin sedang berbaring didepan televisi, tepatnya ruang tamu rumah terdakwa di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa tidak lama kemudian, Korban Yurni Sirajudin alias Ani datang dan masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di dalam rumah, Korban Yurni Sirajudin alias Ani langsung membangunkan Terdakwa sambil membalikkan tubuh Terdakwa Samsudin Abubakar dan berkata kepada Terdakwa "Sudin, mana uang ? Sudin, mana uang ? Sudin, mana uang ?";
- Bahwa Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin kemudian bangun dan duduk di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin berkata kepada Korban Yurni Sirajudin alias Ani "itu kita ada sms pa ngana, kong ngana pe mata taruh di mana kong ?";
- Bahwa Korban Yurni Sirajudin alias Ani lalu membalas perkataan Terdakwa dengan kata-kata "ngana jang putar bale, la kasi doi kamari";
- Bahwa Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin kemudian menghindari Korban dan keluar dari rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Korban Yurni Sirajudin alias Ani lalu berjalan mengikuti Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin sambil memukul punggung Terdakwa dan menarik-narik tangan Terdakwa;
- Bahwa sesaat kemudian, Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin membalikan badannya dan langsung menampar wajah Korban Yurni Sirajudin alias Ani menggunakan tangan kanan dan tetapi berhasil ditangkis oleh Korban Yurni Sirajudin alias Ani sehingga kedua tangan Korban terkena tamparan Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin, Korban Yurni Sirajudin alias Ani mengalami luka memar sebagaimana yang tertuang dalam Visum et Repertum nomor : HK.03/022/RSD/2016 tanggal 13 April

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Megawati Abubakar, Dokter pada RSD Tidore Kepulauan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat multiple atau lebih dari satu memar di lengan atas bagian dalam
Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar di lengan atas dan tidak membatasi aktivitas pasien

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin dan Korban Yurni Sirajudin alias Ani masih berstatus sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2007 berdasarkan Buku Nikah atas nama Terdakwa Samsudin Abubakar dan Yurni Sirajudin nomor 1486455 dan nomor pendaftaran 244/XII/2009 tanggal 02 Desember 2016;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi mana isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : Yurni Sirajudin Alias Ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban menjadi saksi karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh suami Korban/ Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin terhadap diri Korban sendiri;
- Bahwa benar Korban menikah dengan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007 bertempat di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang tercatat PPN dan ada bukti berupa buku nikah, dari pernikahan kami di karuniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Safrin Samsudin berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama Citra Sari Samsudin berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sampai sekarang Korban masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan RT. 007/RW. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah menikah Korban dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua Korban di Kelurahan Mafututu;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hanya Korban yang tinggal di rumah orang tua Korban karena ada perselisihan dengan Terdakwa, dan selama Terdakwa pindah tugas di Polsek Oba, kami sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa awalnya Korban bersama dengan adik Korban yang bernama Norma Adjam alias Oma mendatangi rumah mertua Korban untuk bertemu dengan Terdakwa, sesampainya di rumah mertua saksi, Norma Adjam Alias Oma menunggu saksi di luar rumah dan Korban masuk sendiri ke dalam rumah mertua Korban, saat di dalam rumah Korban melihat ayah mertua Saksi Yusuf Ibrahim sedang duduk di kursi dan Korban juga melihat Terdakwa tidur beralaskan tikar, lalu Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan Sekolah anak pertama kami namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Yusuf Ibrahim marah dan mengusir saksi dari rumah dengan mengatakan “keluar, keluar, kenapa kamu datang lagi di rumah ini, kamu jangan datang bikin kacau disini”, dan saksi mengatakan “Abah, duduk saja di situ tidak usah ikut campur karena ini adalah masalah rumah tangga saya”, lalu Terdakwa bangun dan mengatakan “ce’ lah, masalah rumah tangga apa? Masalah rumah tangga sudah selesai sudah habis”, kemudian Korban mengatakan “saya mengerti masalah rumah tangga sudah selesai kalau begitu biaya kedua anak yang tinggal bersama Korban”, lalu Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “siapa yang mau kasi uang?, Siapa yang mau layani kamu?, uang apa?”, lalu Korban tetap meminta uang, namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan Terdakwa berjalan keluar dari rumah sehingga Korban mengikuti dari belakang sambil menarik celana Terdakwa dan Korban terus meminta uang namun Terdakwa tidak mau memberikan uang, namun Korban tetap saja mengikuti Terdakwa dan Terdakwa membalikkan badan berhadapan dengan Korban, lalu Terdakwa menampar Korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah namun tidak mengenai dan hanya mengenai pada jilbab yang Korban pakai, lalu Korban mengatakan “pukul, pukul, kalau kamu menganggap Korban bukan istri kamu dan kedua anak yang ada pada Korban bukan anak kamu”, lalu Terdakwa mengatakan “untuk apa saya pukul kamu, hanya bikin saya sengsara saja”, lalu Terdakwa pergi sehingga Korban ikut dari belakang sambil memegang bagian belakang celana terdakwa sehingga tali pengait ikat pinggang celana Terdakwa terlepas dan Terdakwa membalikkan badan lagi ke arah Korban sambil menampar wajah Korban dengan kedua tangannya secara bergantian namun tidak mengenai ke wajah Korban karena saksi menangkis

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamparan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Korban sehingga tangan Korban terasa sakit, lalu Korban mendengar ibu mertua Saksi Maryam Kota berteriak dari depan rumahnya dengan mengatakan "pukul, pukul, pukul saja, istri kurang ajar", lalu Korban membalikkan badan dan menunjuk Maryam Kota sambil mengatakan "kenapa bicara begitu, tidak lama saya masukkan kalian semua ke penjara", lalu Terdakwa memegang telunjuk dan membalikkan badan Korban lalu berkata "kamu tunjuk wajah siapa?", lalu Terdakwa berjalan meninggalkan Korban namun Korban tetap ikut dari belakang sambil meminta uang namun Terdakwa tidak menanggapi, sehingga saat sampai didepan Kantor Lurah Goto Korban merasa sakit hati sehingga Korban menangis dan memukul pundak kiri Terdakwa, lalu Korban berjalan didepan sambil berhadapan dengan Terdakwa dan Korban memukul Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukan dan hanya terus berjalan, lalu saksi tetap mengikuti Terdakwa sambil meminta uang namun Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak peduli lagi sehingga saksi menarik celana saksi dari belakang dan Terdakwa balik badan lalu menampar Korban namun Korban menangkis dengan menggunakan kedua tangan Korban, lalu Korban membalas memukul Terdakwa namun Terdakwa memegang dan meremas jari tangan kanan Korban sambil diputar, lalu Korban menangi dan pulang sambil mengatakan akan melaporkan kejadian ini, namun Terdakwa tidak takut dan mengatakan "kamu pergi lapor saja, Polres terlalu dekat, sekalian di Polda saja, kamu istri kurang ajar", lalu Terdakwa berjalan pergi kearah berlawanan dengan Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memukul Korban dengan masalah yang sama di bulan Mei 2015 dan Korban melaporkan kejadian tersebut pada Provost Polres Tidore tempat tugas Terdakwa, lalu dilakukan pembinaan dan dibuat pernyataan untuk Terdakwa yang menyatakan apabila Terdakwa memukul Korban lagi maka Terdakwa akan diproses sesuai dengan aturan hukum;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali namun tidak kena dan hanya mengena pada jilbab Korban, lalu Terdakwa memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali oleh karena Korban menangkis pukulan Terdakwa sehingga pukulan Terdakwa mengena pada lengan Korban dan Terdakwa juga meremas jari-jari tangan kanan Korban sambil diputar;
- Bahwa Korban tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat Terdakwa memukul Korban atau tidak;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang setelah melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Korban tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa yang membiayai kedua anak Korban adalah Korban dengan dibantu oleh orang tua Korban;
- Bahwa masalahnya Korban pernah menegur Terdakwa agar tidak terlalu dekat dengan perempuan lain jangan sampai menimbulkan fitnah, namun Terdakwa tidak peduli dan berjalan pergi, sehingga Korban melaporkan kejadian tersebut di Provost Polres Tidore dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Provost untuk menceraikan Korban, namun Provost meminta agar masalah perceraian dibicarakan dulu dengan Korban secara baik-baik, sehingga muncul kesepakatan bahwa apabila Korban tidak bias merubah sifat sampai anak kedua kami berusia 5 (lima) tahun, maka Terdakwa akan menceraikan Korban;
- Bahwa Korban mengetahui hal tersebut karena Korban pernah membuka SMS dari Handphone milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sudah pindah tugas di Polsek Oba dan kalau awal bulan terdakwa ke Weda ambil gaji dengan perempuan lain;
- Bahwa kejadian tersebut tidak menghalangi aktifitas keseharian Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Terdakwa membantahnya yang pada pokoknya dimana Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang sebenarnya Terdakwa memukul ketangan Korban sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu Korban menarik celana Terdakwa sampai pengait ikat pinggang celana Terdakwa putus;

2 Saksi : Maryam Kota Alias Maha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan masalah perkelahian antara Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin dengan isterinya yaitu Korban Yurni Sirajudin alias Ani;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Korban, namun seingat Saksi pada tahun 2007 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang anak yang bernama Safrin Samsudin yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Citra Sari Samsudin yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dengan Korban dan pernikahan mereka tercatat di PPN dan mempunyai buku nikah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan RT. 007/RW. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang buat kue didapur dan Saksi mendengar Korban mengatakan "kasih, kasih sudah kemari", namun Saksi tidak keluar karena saat itu Saksi sedang membakar kue, lalu Saksi mendengar suara suami Saksi Yusuf Ibrahim alias Yusuf mengatakan "keluar, keluar kamu kesini keluar masuk hanya saling marah, jangan sampai saya pukul kalian berdua disini", setelah itu Saksi tidak mendengar apa-apa lagi dan Saksi melanjutkan bikin kue dan tidak lama kemudian Saksi keluar dari dapur tujuan kerumah adik Saksi yang tinggal tepat disamping dapur rumah Saksi, saat keluar Saksi menatap kearah jalan dan melihat Korban mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memukul-mukul bagian belakang Terdakwa dan menarik celana Terdakwa dari belakang, melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak "pukul, pukul sudah, istri kurang ajar seperti itu pukul saja", setelah itu Saksi berjalan kerumah adik Saksi dan kemudian Saksi kembali membakar kue didapur, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah dan Saksi langsung menanyakan keberadaan korban kepada Terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau Korban sudah pulang, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "kamu pukul istri kamu tidak?, terdakwa menjawab "tidak mama", lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "iya sudah, tadi mama suruh kamu pukul dia karena mama lihat dia pukul-pukul kamu dari belakang dan menarik celana kamu dari belakang makanya mama suruh pukul", setelah itu Saksi kembali kedapur melanjutkan pekerjaan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Korban, namun sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa pindah tugas di Polsek Oba, Korban tidak pernah datang kerumah dan Saksi pernah berpapasan dipasar dengan Korban namun korban buang muka dan tidak menegur Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Korban tinggal di rumah orang tua Korban di Kelurahan Mafututu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa, sepengetahuan Saksi oleh karena Terdakwa sudah tugas di Polsek Oba jadi saksi pikir Terdakwa datang hanya untuk singgah istirahat di rumah sekalian menjenguk kami, setelah itu Terdakwa kerumah orang tua Korban karena selama ini mereka tinggal bersama di rumah orang tua Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Korban datang kerumah Saksi dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa sehingga Korban datang dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan hal tersebut karena suatu hal yang wajar kalau Korban datang kerumah untuk mencari suaminya dan Saksi juga tidak pernah menanyakan hal yang menyangkut masalah rumah tangga Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Korban mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memukul-mukul Terdakwa dan menarik celana Terdakwa dari belakang, setelah itu Saksi pergi kerumah adik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : Norma Adjam alias Oma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin terhadap isterinya yaitu Korban Yurni Sirajudin alias Ani;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Korban, namun seingat saksi pada tahun 2007 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Safrin Samsudin yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Citra Sari Samsudin yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dengan Korban dan pernikahan mereka tercatat di PPN dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan RT. 007/RW. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar Korban kepasar untuk membeli perlengkapan Sekolah anak pertamanya yaitu Safrin Samsudin namun uang Korban tidak cukup untuk membeli semua perlengkapan Sekolah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan sehingga Korban meminta Saksi mengantarkannya ke rumah mertuanya untuk meminta uang kepada suaminya/ Terdakwa, setelah sampai di rumah mertua korban, Saksi menunggu diluar dan Korban masuk kedalam rumah setelah itu tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Korban keluar dari rumah dan bertengkar di jalan, lalu Saksi mendengar Korban mengatakan “minta uang, kasih uang kemari dan lihat anak dua di rumah”, dan saat itu Terdakwa mengatakan “siapa yang mau kasi uang?”, dan Saksi melihat Terdakwa dan Korban berdiri berhadapan lalu Terdakwa memukul Korban dengan cara menampar ke arah wajah korban namun tamparan Terdakwa tersebut hanya mengenai pada jilbab korban, kemudian Ibu Terdakwa keluar dan berteriak “pukul saja, istri tidak tau diri, istri kurang ajar”, setelah itu Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya karena pandangan Saksi terhalang oleh pagar, sehingga Saksi langsung mengambil sepeda motor yang saksi parkir dibelakang rumah orang tua Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor menuju Kantor Lurah Goto dan saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Korban masih bertengkar, lalu Saksi mendengar Korban minta uang dan Terdakwa tidak menanggapi, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul lengan kanan korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Korban mengatakan “saya mau lapor kalian”, dan Terdakwa menjawab “lapor saja, kalau di Polres terlalu dekat, sekalian kamu lapor di Polda”, kemudian Saksi membonceng Korban pulang;

- Bahwa Saksi melihat lengan kanan Korban mengalami memar;
- Bahwa aktifitas keseharian Korban tidak terganggu akibat kejadian tersebut;
- Bahwa yang merawat dan menafkahi kedua anak tersebut adalah Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama dengan cara menampar namun tidak mengenai kewajah Korban dan hanya mengenai pada jilbab yang dipakai Korban, pukulan kedua dan ketiga mengenai pada lengan kanan Korban sehingga lengan kanan Korban mengalami memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dimana Terdakwa memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang sebenarnya Terdakwa memukul tangan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali karena saat itu Korban menarik celana Terdakwa sampai pengait ikat pinggang celana Terdakwa putus;

4 Saksi : Yusuf Ibrahim Alias Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin terhadap isterinya yaitu Korban Yurni Sirajudin alias Ani;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Korban, namun seingat Saksi pada tahun 2007 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Safrin Samsudin yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Citra Sari Samsudin yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dengan Korban dan pernikahan mereka tercatat di PPN dan mempunyai buku nikah;
- Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan Rt. 007/Rw. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang nonton televisi bersama dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tertidur didepan televisi dan tiba-tiba Korban datang dan mengatakan "kasi kemari sudah", dan Saksi bingung dan tidak mengetahui maksud korban mengatakan hal tersebut, lalu Saksi melihat Korban bicara terus sambil membuka resleting tasnya, sehingga Saksi mengatakan "keluar, keluar jangan kalian buat keributan disini", lalu Korban mengatakan kepada Saksi "tidak usah ikut campur ini masalah rumah tangga saya dengan Sudin", setelah itu terdakwa keluar dari rumah dan Korban mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menarik bagian belakang celana Terdakwa, lalu saksi keluar untuk melihat terdakwa dengan korban dan Saksi melihat Korban masih mengikuti terdakwa sambil menarik bagian belakang celana Terdakwa, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk tidak memukul istrinya/Korban, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memukul korban atau tidak karena saat itu Terdakwa dan Korban berjalan dijalan raya menuju Kantor Lurah Goto dan saksi langsung masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memukul Korban atau tidak karena saat pulang kerumah Terdakwa mengatakan tidak memukul Korban;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa dan tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh Korban terhadap dirinya;
- Bahwa Saksi menikah dengan Ibu kandung Terdakwa, saat Terdakwa masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Korban tinggal dirumah orang tua Korban di Kelurahan Mafututu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Korban datang kerumah Saksi dan Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa sehingga korban datang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5 Saksi : Djafar Mahmud alias Afa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin terhadap isterinya yaitu Korban Yurni Sirajudin alias Ani;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Terdakwa menikah dengan Korban, namun seingat saksi pada tahun 2007 dan dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Safrin Samsudin yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan Citra Sari Samsudin yang berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus sebagai suami isteri yang sah dengan Korban dan pernikahan mereka tercatat di PPN dan mempunyai buku nikah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan Rt. 007/Rw. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saat kejadian Saksi dan Andi keluar dari Kantor Lurah Goto tempat Saksi bekerja dengan tujuan untuk pulang kerumah Saksi, saat itu Saksi mengendarai sepeda motor dan tiba-tiba Saksi melihat terdakwa dan Korban didepan Kantor Lurah Goto sedang berkelahi dibawah pohon nangka dan Saksi melihat Korban menarik-narik celana Terdakwa dari arah belakang sambil memuku-mukul bagian belakang Terdakwa, karena tidak mau ikut campur sehingga Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban, yang Saksi lihat Terdakwa berusaha melepas pegangan Korban dari celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi pulang kerumah perkelahian antara Terdakwa dengan Korban belum selesai;
- Bahwa awalnya saling berhadapan, kemudian Terdakwa membelakangi Korban;
- Bahwa arak antara saksi dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Korban;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut hanya saksi dan Andi yang berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perkelahian antara Terdakwa lakukan dengan isteri Terdakwa yaitu Korban Yurni Sirajudin Alias Ani;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban pada hari Minggu, tanggal 2 Desember 2007 bertempat di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan yang tercatat PPN dan ada bukti berupa buku nikah, dari pernikahan kami di karuniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama bernama Safrin Samsudin berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak kedua bernama Citra Sari Samsudin berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan Korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 April 2016, sekitar pukul 15.00 Wit, bertempat sepanjang jalan di Lingkungan Rt. 007/Rw. 02 Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Korban tinggal dirumah orang tua Korban di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sekarang hanya Korban yang tinggal dirumah orang tua Korban karena selama Terdakwa pindah tugas di Polsek Oba, Korban tidak mau ikut dengan Terdakwa untuk tinggal bersama di Oba;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang nonton televisi bersama dengan ayah Terdakwa Yusuf Ibrahim alias Yusuf, kemudian Terdakwa tidur didepan televisi dirumah orang tua terdakwa Kelurahan Goto, Kota Tidore, Kota Tidore Kepulauan, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara Korban didalam rumah memanggil terdakwa, lalu terdakwa membalikkan badan, kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban langsung mengatakan “Sudin mana uang?”, Korban mengatakan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa bangun namun masih dalam posisi duduk diatas kasur sambil mengatakan “itu saya ada SMS kamu, mata kamu taruh dimana?”, dan korban mengatakan “kamu jangan berbohong, kasi uang kesini!”, karena mendengar perdebatan antara Terdakwa dan Korban sehingga ayah Terdakwa menyuruh Korban keluar dari rumah dan mengatakan kalau Korban tidak pantas untuk datang kerumah karena kalau datang Korban selalu buat masalah, lalu Korban menyuruh ayah Terdakwa untuk tidak ikut campur masalah urusan rumah tangga kami, lalu Terdakwa keluar untuk menghindari keributan didalam rumah, namun Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dan saat sampai didepan rumah Korban memukul punggung sambil menarik tangan Terdakwa, setelah itu Korban menarik bagian belakang celana Terdakwa, kemudian Terdakwa balik badan dari arah kiri lalu mencoba melepaskan tangan korban, lalu Terdakwa terus berjalan sampai dijalan raya dan Korban terus mengikuti Terdakwa sambil memukul belakang Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa kurang ajar, munafik lalu korban juga mengatakan akan melaporkan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempedulikan omongan Korban, saat sampai di SDN Goto Terdakwa berhenti dan mengatakan kepada Korban “kalau mau laporkan saya silahkan”, lalu terdakwa berjalan lagi menuju Kantor Lurah Goto dan korban masih terus memukul terdakwa dari belakang sambil menarik bagian belakang celana Terdakwa sehingga pengait ikat pinggang celana terdakwa putus lalu Terdakwa mencoba melepaskan pegangan tangan korban dari celana Terdakwa dengan cara memukul tangan korban, kemudian terdakwa balik badan dan menggertak seakan-akan terdakwa ingin memukul korban, lalu korban berkata “pukul sudah”, dan terdakwa mengatakan “kenapa saya harus pukul kamu, saya paling bodoh sudah kalau sampai pukul kamu”, setelah itu terdakwa belok kearah barat dan tidak memperdulikan Korban, sepanjang jalan sejauh 5 (lima) meter dari perepatan jalan, Korban terus memukul terdakwa sambil mengatakan Terdakwa pembohong, kurang ajar namun terdakwa tetap tidak memperdulikan Korban, sehingga Korban pergi meninggalkan terdakwa sambil berkata akan melaporkan kejadian ini di Polres, lalu Terdakwa mengatakan “terserah, kalau mau lapor, lapor saja”, lalu Terdakwa terus berjalan sampai kerumah orang tua Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Korban tidak menangis, hanya marah-marah disepanjang jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perlawanan, Terdakwa hanya sempat memukul tangan korban dengan tujuan ingin melepaskan pegangan Korban dari celana Terdakwa dan terdakwa juga sempat menggertak seakan-akan Terdakwa ingin memukul Korban tujuan terdakwa hanya untuk menakut-nakuti Korban;
- Bahwa Terdakwa sempat menghindari dan menangkis pukulan korban disaat kami berdua dalam posisi berhadapan sambil Terdakwa berjalan mundur;
- Bahwa sebenarnya ada cara lain yang bisa Terdakwa lakukan untuk melepaskan pegangan Korban dari celana Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menganggap perbuatan Korban sudah keterlaluan dan Terdakwa juga merasa malu karena Korban memukul Terdakwa disepanjang jalan;
- Bahwa Korban meminta uang kepada Terdakwa hanya pada saat Korban baru datang dan membangunkan Terdakwa untuk meminta uang, tetapi sepanjang jalan saat korban memukul Terdakwa, Korban tidak pernah mengatakan minta uang, Korban hanya terus memukul dan mencaci maki Terdakwa;
- Bahwa tujuan Korban datang untuk meminta uang, namun sebelumnya Korban sempat mengirim SMS kepada terdakwa untuk minta uang dan Terdakwa balas bahwa Terdakwa sedang tidak ada uang, namun Korban tetap bersikeras untuk meminta uang sehingga Korban datang dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mempunyai uang karena gaji Terdakwa sudah habis untuk bayar hutang kredit di Bank sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa bayar setiap bulan sejumlah lebih dari 2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi sisa gaji Terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar hutang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap bulannya Terdakwa bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa juga membayar angsuran hutang lai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga gaji Terdakwa yang tersisa hanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelumnya kedua anak Terdakwa pernah datang minta uang sehingga

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bagi rata kedua anak Terdakwa masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu);

- Bahwa tujuan terdakwa kredit untuk membangun kios dan membeli barang jualan dirumah orang tua Korban, sedangkan hutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tujuannya untuk biaya kuliah Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul tangan Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak ada niat untuk menyakiti Korban, Terdakwa hanya berniat untuk melepaskan pegangan Korban dari celana Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Djafar, Andi dan Hamida tetangga Terdakwa;
- Bahwa kondisi Korban secara umum baik-baik saja, namun Terdakwa tidak memperhatikan luka yang dialami Korban saat kejadian;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari Wakil Kepala Polres Tidore, namun Korban bersikeras tidak mau berdamai;
- Bahwa benar Terdakwa belum bercerai dengan Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah warna merah untuk suami dan warna hijau untuk istri milik saudara Samsudin Abubakar dan Saudari Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007;
- 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat Jalan raya lingkungan RT.007 RW.02 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa Samsudin Abubakar Alias Sudin terhadap istrinya korban Yurni Sirajudin Alias Ani;
- Bahwa kejadian berawal dari Korban yang datang kerumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kepada Terdakwa guna keperluan sekolah anak-anaknya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampainya Korban dirumah orang tua Terdakwa, Korban langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam rumah sambil meminta uang dan mengatakan "kasih kemari"; atas permintaan Korban tersebut Terdakwa tidak memberi uang kepada Korban karena uang tersebut akan digunakan Korban untuk membayar hutangnya;
- Bahwa Saksi Maryam Kota Alias Maha, Saksi Norma Adjma Alias Oma dan saksi Djafar Mahmud Alias Afa dan Saksi Yurni Sirajudin Alias Ani sempat melihat Korban mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menarik ikat pinggang celana terdakwa;
- Bahwa Saksi Yurni Sirajudin Alias Ani menerangkan pada saat saksi menarik-narik celana milik Terdakwa tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menampar Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengenai wajah dan lengan tangan Korban;
- Bahwa Saksi Norma Adjma Alias Oma menerangkan, melihat Terdakwa menampar saksi Yurni Sirajudin Alias Ani sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya pertama mengenai bagian jilbab dan yang kedua mengenai lengan kiri Korban;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Korban Yurni Sirajudin mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : HK.03/022/RSD/2016 tanggal 13 April 2016 An. Korban Yurni Sirajudin, umur 29 tahun, yang dibu at dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Megawati Abubakar, Nip. 19900614 201503 2 002, dokte pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat multiple atau lebih dari satu memar di lengan atas bagian dalam. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar dilengan atas dan tidak membatasi aktivitas pasien;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Samsudin Abubakar Alias Sudin dan Korban masih bersetatus sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2007 berdasarkan Buku Nikah atas nama Samsudin Abubakar Alias Sudin dan Yurni Sirajudin Alias Ani Nomor : 1486455 dan Nomor pendaftaran : 244/XII/2009 tanggal 02 Desember 2007.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna merah untuk suami dan warna hijau untuk istri milik sdr. Samsudin Abubakar dan sdri. Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007, 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang telah disita pada saat kejadian ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang;
2. Unsur : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan atau badan hukum yang identik dengan konsep "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur siapa orang yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" yaitu sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2004 dalam Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud kekerasan fisik termuat dalam Pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka berat. Dan ruang lingkup rumah tangga termuat dalam pasal 2 Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau ;
- c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas mengenai unsur ini, bahwa sesuai fakta dipersidangan dimana Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan suami isteri yang sah sesuai bukti Buku Nikah Nomor : 1486455 dan Nomor pendaftaran : 244/XII/2009 tanggal 02 Desember 2007 atas nama Samsudin Abubakar Alias Sudin dan Yurni Sirajudin Alias Ani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat Jalan raya lingkungan RT.007 RW.02 Kelurahan Goto Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban berawal dari Korban yang datang kerumah orang tua Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kepada Terdakwa guna keperluan sekolah anak-anaknya, setelah Korban sampai dirumah orang tua Terdakwa, Korban langsung menemui Terdakwa yang saat itu sedang tidur didalam rumah sambil meminta uang dan mengatakan "kasih kemari"; atas permintaan Korban tersebut Terdakwa tidak memberi uang kepada Korban karena uang tersebut akan digunakan Korban untuk membayar hutangnya, dan pada saat itu terjadilah adu mulut antara Korban hingga keluar sampai dirumah dan pada saat itu Saksi Maryam Kota Alias Maha, Saksi Norma Adjma Alias Oma dan saksi Djafar Mahmud Alias Afa sempat melihat Korban mengikuti Terdakwa dari belakang sambil menarik ikat pinggang celana Terdakwa dan pada saat Korban menarik-narik celana milik Terdakwa tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan cara menampar Korban dengan menggunakan tangan kanannya mengarah kewajah Korban namun hanya mengenai jilbab Korban dan yang kedua kali mengenai lengan tangan Korban;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Korban Yurni Sirajudin mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum nomor : HK.03/022/RSD/2016 tanggal 13 April 2016 An. Korban Yurni Sirajudin, umur 29 tahun, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Megawati Abubakar, Nip. 19900614 201503 2 002, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil pemeriksaan : Terdapat multiple atau lebih dari satu memar di lengan atas bagian dalam. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan terdapat luka memar dilengan atas dan tidak membatasi aktivitas pasien;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa Samsudin Abubakar Alias Sudin dan Korban masih berstatus sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 02 Desember 2007 berdasarkan Buku Nikah atas nama Samsudin Abubakar Alias Sudin dan Yurni Sirajudin Alias Ani Nomor : 1486455 dan Nomor pendaftaran : 244/XII/2009 tanggal 02 Desember 2007;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah warna merah untuk suami dan warna hijau untuk istri milik sdr. Samsudin Abubakar dan sdri. Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007, 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua, 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang telah disita pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas atas perbuatan Terdakwa bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap diri Korban dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan akan dijatuhkan pidana penjara, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah warna merah untuk suami atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007 dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua. Dimana bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk Istri atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007 dan 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua, karena milik Korban maka dikembalikan kepada Korban Yurni Sarajudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa yang seharusnya mendapat perlindungan dari Terdakwa sebagai kepala Rumah Tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah/ gaji perbulannya kepada Keluarga;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dimana Terdakwa sudah dimaafkan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Abubakar alias Sudin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
 3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah untuk suami atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu tua;Dimana bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk Istri atas nama Samsudin Abubakar dan Yurni Sarajudin dengan Nomor : 0486455 dan Nomor pendaftaran 224/16/XII/2009, tanggal 02 Desember 2007
 - 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) polos berwarna ungu tua, karena milik Korban;
- Dimana bukti tersebut milik Korban maka dikembalikan kepada Korban Yurni Sarajudin;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh Ferdinal, S.H sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afandi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

KADAR NOH, S.H.

FERDINAL, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

AFANDI, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2016/PN Sos